

HANAFIAH BIN KHAMIS

lwn.

ROSELINA BINTI KADIE

[Mahkamah Rayuan Syariah Shah Alam Di Selangor, Y.A.A Dato' Dr. Hj. Mohd Nai'm Bin Mokhtar (Pengerusi), Y.A Tn. Hj. Mohd Amran Bin Hj. Mat Zain (Panel), Y.A Dato' Hj. Mohd. Shukor bin Sabudin (Panel) Pada 9 Mei 2019 bersamaan 4 Ramadhan 1440H]

[Kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0007-2019]

[Permohonan Semakan di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Pemohon : Tn. Mohd Faiz Bin Adnan daripada Tetuan Faiz Adnan & Associates.

Peguam Responden : Tiada.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon pada 28/1/2019 bagi menyemak keputusan / perintah yang telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam Selangor pada 15/1/2019 di dalam kes Permohonan No. : 10200-038-0491-2018.

[2] Pemohon memfailkan permohonan semakan ini adalah untuk mendapatkan suatu perintah sepertimana berikut –

- (a) Bahawa Mahkamah membuat semakan terhadap Perintah Interim Hak Penjagaan Anak yang telah diputuskan oleh Hakim Bicara pada 15/1/2019 berhubung dengan Permohonan No. : 10200-038-0491-2018 dan mengubah perenggan 2 Perintah Interim Hak Penjagaan Anak; dengan memerintahkan Hak Penjagaan Sementara Anak bernama **Ammara Sophea Balqis Binti Hanafiah** diserahkan kepada Pemohon dan hak lawatan kepada Responden dengan mengambil kira anak tersebut sejak dari kecil (dari lahir) sehingga dibawa lari oleh Responden pada 14/4/2018, *status quo* anak tersebut adalah bersama Pemohon dan ibu bapa Pemohon serta dijaga oleh ibu bapa Pemohon di rumah Pemohon dan tidak baiknya mengacau kehidupan anak tersebut dengan bertukar-tukar jagaan sebagaimana peruntukan undang-undang di bawah seksyen 87(3) Enakamen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 [EUUKIS 2003].

Sebagai alternatifnya ;

- (b) Bahawa sekiranya Mahkamah Yang Mulia ini masih mengekalkan perenggan 2 Perintah Interim Hak Penjagaan Anak; Mahkamah Yang Mulia memerintahkan bahawa perenggan 3 perintah tersebut diubah kepada –
- i. Hak lawatan dan bermalam diberikan kepada Pemohon selama satu minggu setiap bulan, pada minggu pertama setiap bulan.

- ii. Bahawa Pemohon diberikan hak untuk mengambil anak tersebut pada hari Jumaat minggu pertama selewat-lewatnya jam 6.00 petang dan memulangkannya pada hari Jumaat minggu kedua selewat-lewatnya jam 6.00 petang.

(c) Apa-apa relif yang difikirkan suaimanfaat.

[3] Permohonan semakan ini difailkan bersama-sama Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan bertarikh 28/1/2019. Alasan permohonan semakan Pemohon adalah diringkaskan sebagaimana berikut -

- a) Hakim Bicara tidak mempertimbangkan dengan wajar faktor-faktor seperti-
 - i. Responden sejak dari berkahwin telah tinggal dengan saya dan ibu bapa saya di rumah ibu bapa di alamat No. 15, Jalan DM 1/8, Taman Desa Mas, 48000 Rawang, Selangor.
 - ii. Responden ketika mengandungkan anak tersebut pun di rumah itu seterusnya bersalin pun di situ.
 - iii. Anak itu dibesarkan juga di rumah itu;
 - iv. Anak itu dijaga oleh mertua Responden (ibu bapa saya) sejak dari anak itu lahir; dan
 - v. Anak tersebut tidak pernah berenggang dengan Pemohon, Responden dan ibu bapa saya.

- b) Hakim Bicara langsung tidak menilai dengan teliti *status quo* anak tersebut dan tidak baiknya mengacau kehidupan anak tersebut dengan bertukar-tukar jagaan berdasarkan seksyen 87 (3) EUUUKIS 2003.
- c) Hakim Bicara tidak mengambil kira faktor jarak, kos dan masa Pemohon berulang-alik dari tempat tinggal di Selangor dengan tempat tinggal anak tersebut kini di Kelantan yang pasti menimbulkan kesukaran dan ketidakadilan kepada Pemohon.

FAKTA KES

[4] Pemohon dan Responden telah bernikah pada 30/8/2013 di Kelantan dan hasil perkahwinan, mereka dikurniakan seorang anak perempuan bernama **Ammara Sophea Balqis Binti Hanafiah** yang berusia 4 tahun 2 bulan.

[5] Pada 24/7/2018, Pemohon telah memfailkan permohonan untuk mendapatkan Perintah Interim Hadhanah secara inter-parte melalui kes Permohonan No. : 10200-038-0491-2018. Pada 15/1/2019, Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam telah memutuskan sepertimana berikut –

- i. Mahkamah tidak meluluskan permohonan Pemohon sebagaimana seksyen 201 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
- ii. Mahkamah memerintahkan hak jagaan anak sementara bagi anak yang bernama hasil perkahwinan, mereka dikurniakan seorang anak perempuan

bernama **Ammara Sophea Balqis Binti Hanafiah (No. Mykid : 141119-10-0244)** diberikan kepada Responden (ibu).

- iii. Pemohon (bapa) diberikan hak melawat anak tersebut pada bila-bila masa yang sesuai dan munasabah dengan memaklumkan terlebih dahulu kepada Responden.
- iv. Mahkamah memerintahkan agen-agen atau wakil pihak-pihak dilarang dan ditegah daripada mengacau ganggu anak tersebut dengan apa cara sekalipun sama ada melalui perbuatan dan / atau lisan dan / atau tulisan.
- v. Mahkamah memerintahkan pihak Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan / atau Pihak Berkuasa yang berkaitan untuk memastikan perintah ini dapat dilaksanakan dengan baik.
- vi. Perintah sementara ini hendaklah berkuatkuasa serta merta sehingga apa perintah lain dikeluarkan atau sehingga kes induk hadhanah Saman No. : 10200-028-0402-2018 diputuskan.

[6] Oleh kerana Pemohon tidak berpuashati dengan keseluruhan perintah tersebut, Pemohon telah memfailkan semakan ini pada 28/1/2019.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

[7] Sukacita kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh

dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[8] Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 -

Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014
Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah
Rayuan Syariah

“Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Tahun 2014 pada 3 dan 4 Muharram 1436H bersamaan 27 hingga 28 Oktober telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai Arahan Amalan berhubung dengan peraturan semakan kes di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mengikut peraturan seperti berikut : -

1. *Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan.*

2. *Permohonan semakan kes oleh pihak-pihak hendaklah dibuat melalui Notis Permohonan bersama dengan Afidavit kecuali permohonan Hakim Syarie.*
3. *Senarai kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan adalah ;*
 - i. *Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan nas Al-Quran / Al-Sunnah / Ijma' atau Qias seperti tempoh iddah tiga kali suci ketika isteri mengandung yang sepatutnya hingga melahirkan anak.*
 - ii. *Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan peruntukan undang-undang sedia ada seperti menjatuhkan hukuman penjara melebihi tempoh yang ditetapkan oleh Akta / Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.*
 - iii. *Kesilapan / kekhilafan oleh Hakim Bicara yang bersifat teknikal seperti kesilapan penulisan atau catatan bicara, kesilapan membuat rujukan prosedur dan undang-undang keterangan seperti perintah penyampaian gantian secara iklan dilaksanakan oleh pihak Defenden.*
 - iv. *Apabila hukuman yang diputuskan oleh seseorang Hakim Syarie semata-mata berdasarkan pengetahuannya mengenai fakta kes tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas.*

- v. *Apabila ternyata kepada pihak Hakim Syarie mengenai kesilapan yang berlaku disebabkan keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh kedua belah pihak.*
4. *Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.*
5. *Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.*
6. *Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.*
7. *Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).*
8. *Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan tau keputusan yang telah dikeluarkan.*
9. *Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan.*

10. Keputusan / perintah oleh Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh disemak oleh Mahkamah yang sama atau Panel Rayuan Syariah yang berlainan kerana tidak ada bidang kuasa. Rujukan boleh dilihat sebagaimana yang diputuskan di dalam kes *Siti Nurhayati Binti Mohd Daud lwn. Wan Shahrman Bin Wan Suleiman dan seorang lagi* [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 84-96 dan *Wan Khairani Binti Mahmood lwn. Ismail Bin Mohamd* [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 140-149.

11. Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi”

2. Arahan Amalan No. 13 Tahun 2003 adalah dibatalkan.

Arahan Amalan ini berkuatkuasa mulai 31 Disember 2014.

[9] Di samping itu juga, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes *Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah*, JH 36 (2), kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes *Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra*, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

[10] Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara

material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[11] Kami dapati kes Permohonan No. : 10200-038-0491-2018 telahpun selesai dan diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam secara inter-parte. Kedua-dua pihak telah diberikan hak yang sewajarnya di dalam kes tersebut sebelum pertimbangan dan keputusan diberikan oleh YA Hakim Bicara.

[12] Berdasarkan permohonan Pemohon, kami telah meneliti alasan-alasan permohonan semakan yang telah dikemukakan oleh Pemohon dan kami dapati alasan-alasan yang dikemukakan tersebut tidak memenuhi kehendak **Perenggan 7 dan Perenggan 5 Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014** yang dinyatakan di atas. Alasan-alasan yang dikemukakan adalah tidak berkaitan dengan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan YA Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak.

[13] Justeru itu, kami berpendapat bahawa permohonan Pemohon agar kami menyemak keputusan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor tersebut adalah suatu perkara yang bertentangan dengan prinsip semakan. Situasi kes semakan ini adalah sama sepertimana kes yang telah diputuskan oleh Panel Rayuan sebelum ini iaitu kes *Soraya Arishah Anne-Marie Degous lwn. Badrul Hisham Bin Salih*, Kes Mal (Semakan) Selangor No. : 10000-003-0155-2018 dan kes

Mubarakah Binti Ismail @ Yunus lwn. Khairuzzaman Bin Daruzzaman, Kes Mal (Semakan) Selangor No : 10000-003-0138-2018.

[14] Oleh kerana kami mendapati tiada apa-apa kesilapan dalam proses membuat keputusan yang menjejaskan keadilan atau keputusan yang jelas menyalahi nas-nas Syarak yang qatie atau jelas berlawanan dengan undang-undang yang sedang berkuatkuasa telah berlaku dan keputusan tersebut tidak menyalahi Hukum Syarak dan undang-undang, maka kami tiada pilihan lain melainkan menolak permohonan semakan Pemohon ini.

[15] Berpaksikan kepada prinsip keadilan, kami nasihatkan kepada pihak-pihak supaya memberi perhatian dan penumpuan terhadap prosiding kes induk hadhanah Kes Saman No. : 10200-028-0402-2018 agar diselesaikan dengan kadar yang segera.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan Pemohon, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

- [1] Permohonan semakan Pemohon adalah **DITOLAK**.
- [2] **Kes Saman No. : 10200-028-0402-2018** adalah diperintahkan untuk didengar dan diselesaikan dengan kadar segera.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-

-
1. **Y.A.A DATO' DR. HJ. MOHD NAI'M BIN MOKHTAR**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

-
2. **Y.A TN. HJ. MOHD AMRAN BIN HJ. MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

-
3. **Y.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor